

RECURSO DE MEDIDA CAUTELAR CÍVEL Nº 5091414-82.2024.4.02.5101/RJ

RELATORA: JUÍZA FEDERAL KARLA NINCI GRANDO

RECORRENTE: MARCELA MOTA MELLO

RECORRIDO: BANCO DO BRASIL SA

RECORRIDO: FNDE - FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO

RECORRIDO: UNIÃO - ADVOCACIA GERAL DA UNIÃO

DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. RECURSO DE MEDIDA DE URGÊNCIA. FIES. LEI Nº 14.375/2022. DESCONTO DE 77% SOBRE SALDO DEVEDOR. BENEFÍCIO RESTRITO A CRITÉRIOS OBJETIVOS. CONTRATANTE ADIMPLENTE. INEXISTÊNCIA DE DIREITO SUBJETIVO. INDEFERIMENTO DE TUTELA RECURSAL. RECURSO DESPROVIDO.

ACÓRDÃO

A 6ª Turma Recursal do Rio de Janeiro decidiu, por unanimidade, CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao recurso. Intimem-se. Sem custas, nem honorários nos termos do art. 55 da lei nº 9.099/95, por se tratar de recurso contra decisão interlocutória. Publique-se. Intimem-se. Decorrido prazo recursal, dê-se baixa e remetam-se os autos à origem. Transcorrido o prazo, dê-se baixa e encaminhe-se ao Juízo de Origem, nos termos do voto do(a) Relator(a).

Rio de Janeiro, 18 de dezembro de 2024.

5091414-82.2024.4.02.5101

510015066425 .V3

RECURSO DE MEDIDA CAUTELAR CÍVEL Nº 5091414-82.2024.4.02.5101/RJ

RELATORA: JUÍZA FEDERAL KARLA NINCI GRANDO

RECORRENTE: MARCELA MOTA MELLO

RECORRIDO: BANCO DO BRASIL SA

RECORRIDO: FNDE - FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO

RECORRIDO: UNIÃO - ADVOCACIA GERAL DA UNIÃO

RELATÓRIO

Cuida-se de Recurso de Medida de Urgência interposto em face do indeferimento de tutela provisória de urgência pelo d. Juízo Federal da 1ª VF de Teresópolis [evento 3, DESPADEC1, autos de origem], em que se pretendia a concessão de desconto de 77% (setenta e sete por cento) sobre o saldo devedor da demandante perante o FIES.

Em apertada síntese, narra o recorrente ter firmado contrato de financiamento pelo FIES (Fundo de Financiamento Mercantil) em 07/03/2014 e iniciado a fase de amortização da dívida em 10/06/2019, estando em dia com as parcelas, mas ainda pendente o pagamento de saldo no valor de R\$ 16.638,04, em 93 prestações de R\$ 202,99.

Aduz que a Lei nº 14.375/22, ao prever diferentes descontos aos beneficiários do FIES, os quais variam de 12% a 99% sobre o débito, conferindo os maiores percentuais aos beneficiários inadimplentes, incorreu em violação a diversos princípios constitucionais, tais como isonomia, capacidade contributiva, moralidade, confiança legítima, etc.

O recorrente postula pela tutela recursal de urgência, sustentando a presença dos requisitos legais. Aduz a *probabilidade do direito* através dos próprios argumentos ventilados no recurso. Ademais, o *perigo na demora* do provimento jurisdicional se justificaria na causa de "*graves e recorrentes angústias e preocupações financeiras à requerente, sendo que a continuidade poderá ensejar danos psicológicos irreparáveis*".

Tutela recursal indeferida [evento 3, DESPADEC1].

Contrarrazões pelo FNDE [evento 9, CONTRAZ1].

Contrarrazões pela União [evento 12, CONTRAZ1].

VOTO

A questão não suscita maior complexidade, porquanto enfrentada pela decisão monocrática que indeferiu a liminar, cujas razões reproduzo em verdadeira hipótese de fundamentação *aliunde* ou *per relationem*:

"Compulsando os autos originários, observo que a demandante nem sequer aduz cumprir os requisitos dispostos na Lei nº 10.260/01, tão somente postula pela inconstitucionalidade da distinção entre os percentuais de desconto entre beneficiários adimplentes e inadimplentes, fixados pela Lei nº 14.375/22.

De fato, a nova redação legal admite escalonamento nos descontos, a depender de diversos critérios objetivos: se o beneficiário é adimplente ou inadimplente, o tempo da inadimplência, se tem registro no CadÚnico ou não, etc.

O desconto pretendido pela recorrente insere-se entre os maiores percentuais fixados pela legislação de regência, os quais são destinados aos beneficiários inadimplentes e, ainda assim, observados critérios objetivos, como tempo de inadimplência e data de contratação do crédito.

Quanto aos argumentos do recurso, no sentido de que as normas violariam o princípio da isonomia e outros correlatos, tem-se que a finalidade do legislador é a recuperação de crédito público, portanto, razoável que o estímulo seja destinado àqueles que estão em situação de inadimplência.

O viés social do FIES não é ignorado pela Medida Provisória 1.090/21, convertida na Lei nº 14.375/22, que garante desconto de 12% aos beneficiários adimplentes, consoante destacado no art. 1º, V, da Resolução CG-Fies nº 51, de 21 de julho de 2022.

Aos incentivos educacionais promovidos pelo FIES correspondem créditos públicos a serem recuperados. Todos os beneficiários são devedores do erário, portanto, a concessão de benefícios com a finalidade de reduzir o inadimplemento insere-se na zona de discricionariedade do Poder Público ("reserva de Administração"), ao que não corresponde direito subjetivo do devedor.

CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. FINANCIAMENTO ESTUDANTIL. FIES. RENEGOCIAÇÃO. LEI 14.375/22. DESCONTO PARA ALUNO INADIMPLENTE. REQUISITOS NÃO CUMPRIDOS. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA ISONOMIA EM RELAÇÃO AOS ALUNOS ADIMPLENTE. INOCORRÊNCIA. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA.

- Trata-se de apelação interposta por ANDRE FELIPE DO Ó ROCHA em face de sentença de improcedência proferida em sede de demanda objetivando a renegociação do **FIES**, nos termos da Lei 14.375/2022 e Resolução nº 49/2022, com redução de 77% do total da dívida, restando o decísium fundamentado na ausência de previsão legal para aplicação do benefício ao demandante, tendo em vista que o contrato não estava em atraso há mais de 365 dias, conforme exigido pelos dispositivos legais que disciplinam a renegociação pretendida, sendo a parte autora condenada no pagamento de verba honorária, fixada em 10% sobre o valor atribuído à causa, na forma do art. 85, § 2º, do CPC, cuja exigibilidade resta suspensa por conta da gratuidade de justiça deferida. - Na espécie, adota-se como razões de decidir, a bem lançada sentença que, detalhadamente, apreciou a matéria objeto do recurso sob análise, concluindo pela ausência dos requisitos legais inerentes à renegociação pretendida, bem como no sentido de que não há violação ao princípio da **isonomia** na exclusão dos contratantes adimplentes do desconto de 77% do total da dívida previsto na Lei 14.375/2022.- A referida norma impõe o atendimento de dois requisitos para a concessão do aludido desconto sobre os débitos do FIES: (i) ser o crédito anterior ao ano de 2017; e (II) que a dívida esteja vencida e não paga há mais de 365 na data de 31/12/2021.- Na hipótese dos autos, o vencimento da primeira prestação do contrato ocorreu em 07/07/2021, restando evidenciado que o demandante não se adequa os requisitos legais para a concessão do benefício previsto pela Medida Provisória 1.090/2021 e pelo artigo 2º, I, e 5º, §3º, da Lei 14.375/2022.- **No que tange aos alunos adimplentes e à alegada violação ao princípio da isonomia, cumpre esclarecer que não existe um direito subjetivo à renegociação do saldo devedor, sendo certo que tais questões encontram-se na esfera de interesse e conveniência da Administração e não podem ser impostas pelo Poder Judiciário, sob pena de interferência indevida, tendo em vista a inexistência de conduta ilegal ou abusiva.** - Recurso de apelação do autor desprovido, com a majoração dos honorários advocatícios arbitrados ao demandante em 1% (um por cento) sobre o valor anteriormente fixado pelo Juízo a quo, conforme prevê o artigo 85, § 11, do CPC/15, cuja exigibilidade resta suspensa por conta da gratuidade de justiça deferida. DECISAO: Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Egrégia 6a. Turma Especializada do Tribunal Regional Federal da 2ª Região decidiu, por unanimidade, NEGAR PROVIMENTO ao recurso de apelação, nos termos do relatório, votos e notas de julgamento que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

(TRF2, Apelação Cível, 5005775-64.2022.4.02.5102, Rel. VERA LUCIA LIMA DA SILVA, 6a. TURMA ESPECIALIZADA, Rel. do Acórdão - VERA LUCIA LIMA DA SILVA, julgado em 19/02/2024, DJe 01/03/2024 16:13:32)

*Pelos motivos expostos, ao menos em sede de cognição sumária, entendo ausentes a probabilidade do direito e o perigo de dano ao resultado útil do processo, razão pela qual entendo pelo **INDEFERIMENTO** da tutela recursal pretendida."*

Merece confirmação a decisão monocrática de indeferimento da tutela recursal e, no mérito, merece desprovimento o recurso, para manter a decisão recorrida.

Nessas condições, **VOTO por CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao recurso. Intimem-se.** Sem custas, nem honorários nos termos do art. 55 da lei nº 9.099/95, por se tratar de recurso contra decisão interlocutória. Publique-se. Intimem-se. Decorrido prazo recursal, dê-se baixa e remetam-se os autos à origem. Transcorrido o prazo, dê-se baixa e encaminhe-se ao Juízo de Origem.

5091414-82.2024.4.02.5101

510015066424 .V2